

مخطوطات الإمام العبد المذنب
محققه على نسخ مستنقاة من أكثر من (٥٠٠) مخطوطة
المثبوت الإضافية (٢٧)

غاية الاختصاص مختصر الشجاعة

محقق على سبع نسخ خطية، منها نسخة عتيقة، ونسخ آخر مصححة ومقابلة

لأبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني
رحمة الله (٤٢٤ - بعد سنة ٥٠٠ هـ)

مع تسجيل صوتي للمتن

شيخ الحفظ

تحقيق
د. عبد المحسن محمد آل الفتيان
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

غَايَةُ الْاِخْتِصَاصِ
مُحْتَصِرٌ اِلَى شُجَارِ

ح) عبد المحسن بن محمد القاسم، ١٤٤٧هـ.

الأصبهاني، أبو شجاع أحمد بن الحسين
غاية الاختصار (مختصر أبي شجاع) متن. / الأصبهاني، أبو شجاع أحمد بن
الحسين؛ القاسم، عبد المحسن بن محمد . - المدينة المنورة، ١٤٤٧هـ.

رقم الإيداع: ١٤٤٧/١٢٨٦١

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٦-٢٦٦٢-٥

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

مكتبة الباب العلي
مكتبة
مُحَقَّقةٌ عَلَى نَسْخٍ مُنْتَقَاةٍ مِنَ الْأَكْثَرُونَ (٥٠٠٠) مَخْطُوطَةٌ
الْمَثْنُونُ الْأَضَافِيَّةُ (٢٧)

غَايَةُ الْإِحْتِصَالِ مُحْتَصَرُّ ابْنِ شُجَاعٍ

مُحَقَّقٌ عَلَى نَسْخٍ قَطِيعَةٍ مِنْهَا نُسْخَةٌ عَتِيقَةٌ، وَنُسْخٌ أُخْرَى مُصَحَّحَةٌ وَمُقَابَلَةٌ

لِابْنِ شُجَاعٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ (٤٣٤ - بَعْدَ سَنَةِ ٥٠٠ هـ)

مَعَ تَسْجِيلِ صَوْتِي لِلْمَثْنِ

سُخْرٌ لِلْفِظِ

تَقْرِئُ
د. عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ
إِمَامٌ وَخَطِيبٌ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ

لأَهَمِّيَّةِ الْمُتُونِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
أُنْشِئَتْ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ حَلَقَاتٌ لِحِفْظِ هَذِهِ الْمُتُونِ
تَضُمُّ الْعَدِيدَ مِنَ الطُّلَابِ وَالطَّالِبَاتِ الصَّغَارِ وَالْكِبَارِ طَوَالَ الْعَامِ
وَيُمْكِنُ الْإِلْتِحَاقُ بِهَا عَنْ بُعْدٍ عَلَى الرَّابِطِ:

qm.edu.sa



هَذِهِ الْمُتُونُ مُتَوَفَّرَةٌ إلكترونيًا وَوَرَقِيًّا وَصَوْتِيًّا عَلَى الرَّابِطِ:

a-alqasim.com/mutoon/



هَذِهِ الْمُتُونُ شَرَحَهَا جَامِعُهَا فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ
وَيُمْكِنُ قِرَاءَتُهَا، وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا عَلَى الرَّابِطِ:

a-alqasim.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُقَدِّمَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ اجْتَهَدَ عُلَمَاءُ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَأْلِيفِ مُخْتَصَرَاتٍ
فَقْهِيَّةٍ، تَكُونُ عَوْنًا لِلْمُبْتَدِئِينَ، وَتَذَكْرَةً لِلْمُنْتَهِينَ، رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي تَيْسِيرِ
الْفِقْهِ عَلَى طَالِبِيهِ، وَتَقْرِيْبِهِ مِنْ رَاغِبِيهِ، لِيَثْبُتَ حِفْظُهَا وَاسْتِذْكَارُهَا،
وَيَسْهُلَ ضَبْطُهَا وَاسْتِحْضَارُهَا.

وَكَانَ مِمَّنْ سَلَكَ مِنْهُمْ هَذَا الْمَسْلَكَ النَّبِيلَ، وَسَعَى فِي تَحْقِيقِ هَذَا
الْمَقْصِدِ الْجَلِيلِ؛ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّافِعِيُّ
الْأَضْبَهَانِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ (تُوفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ: ٥٠٠هـ)، فَأَلَفَ مَتْنَ «غَايَةَ الْإِخْتِصَارِ»،
مُضْمِنًا فِيهِ جُلَّ الْمُهَيَّمَاتِ، بِأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ، وَالْطَفِ الْإِشَارَاتِ،
وَأَحْسَنِ التَّقْسِيمَاتِ، فَجَاءَ مُوفِيًا بِالْمَقْصُودِ، وَمُوصِلًا إِلَى الْمَطْلُوبِ،
وَتَلَقَّاهُ عَنْهُ أَيْمَةُ الشَّافِعِيَّةِ بِالرِّضَا وَالْقَبُولِ، لِمَا رَأَوْا فِيهِ مِنْ إِحَاطَتِهِ
بَأَمَاتِ الْمَسَائِلِ وَالْأُصُولِ، وَاعْتَنَوْا بِهِ حِفْظًا وَنَظْمًا، وَشَرْحًا وَتَدْرِيسًا،
فَصَارَ عُمْدَةً لِلطَّالِبِينَ، وَسَدَادًا لِلْمُتَخَصِّصِينَ.

وَقَدْ عُرِفَ مُؤَلَّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَعْرِفَةِ الْمَذْهَبِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ
الْتَّرْجِيحِ بَيْنَ رَوَايَاتِهِ، وَاشْتَهَرَ عَنْهُ تَدْرِيسُهُ لِلْفَقْهِ الشَّافِعِيِّ بِمَدَارِسِ الْبَصْرَةِ

لِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَكَانَ هَذَا الْمَثْنُ شَاهِدًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَجَوْدَةِ سَبْكِهِ، وَحُسْنِ تَهْذِيبِهِ وَتَلْخِيصِهِ.

وَلَا هَمِّيَّتِهِ وَمَكَانَتِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ؛ عَمِلْتُ عَلَى تَحْقِيقِهِ عَلَى سَبْعِ نُسَخٍ خَطِيَّةٍ مُنْتَقَاةٍ مِنْ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ نُسْخَةً، وَجَعَلْتُهُ ضِمْنَ الْمُتُونِ الْإِضَافِيَّةِ مِنْ سِلْسِلَةِ «مُتُونِ طَالِبِ الْعِلْمِ» الَّتِي حَقَّقْتُهَا عَلَى نُسَخٍ مُنْتَقَاةٍ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ (٥٠٠٠) مَخْطُوطَةٍ، جَمَعْتُهَا مِنْ مَكْتَبَاتٍ وَخَزَائِنَ شَتَّى فِي الْعَالَمِ، وَقَدْ ضَبَطْتُ الْأَلْفَاظَ بِالشَّكْلِ، وَاعْتَنَيْتُ بِعَلَامَاتِ التَّرْقِيمِ، مُرَاعِيًا مَعَانِيَ الْأَلْفَاظِ فِيهَا، وَحَذَفْتُ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ حَوَاشِيَ التَّحْقِيقِ الْمُتَضَمِّنَةَ لِفُرُوقِ النُّسَخِ، وَالتَّغْلِيْقِ عَلَيْهَا، وَتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ، وَعَزَوِ النُّقُولِ، وَشَرَحِ الْغَرِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَثَبْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى.

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْعَمَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

د. عَبْدُ الْحَكِيمِ عَمْرُو الْفَيْسَلِي

إِمَامٌ وَخَطِيبُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ

فَرَعْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ

عَامَ سَبْعَةِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ لِلْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ

فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ



النُّسخُ الْمُعْتَمَدَةُ فِي التَّحْقِيقِ

اعْتَمَدْتُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى سَبْعِ نُسَخٍ خَطِيَّةٍ، وَتَرْتِيبُهَا حَسَبَ تَارِيخِ نَسْخِهَا كَالآتِي:

١ - نُسْخَةُ خَطِيَّةٍ بِمَكْتَبَةِ جَامِعَةِ يِيل - أَمْرِيكََا -، بِرَقْمِ (٢٢٦)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٩٦٠هـ)، عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ بِخُطُوطٍ مُخْتَلِفَةٍ.

٢ - نُسْخَةُ خَطِيَّةٍ بِالْمَدْرَسَةِ الصَّدِيقِيَّةِ بِحَلَبَ - سُورِيَا -، بِرَقْمِ (٤٥٩٤)، وَمُصَوِّرَتُهَا بِالْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (٩٧٩هـ)، عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ وَتَعْلِيقَاتٌ يَسِيرَةٌ.

٣ - نُسْخَةُ خَطِيَّةٍ بِالْمَكْتَبَةِ الْبَدِيرِيَّةِ بِالْقُدْسِ -فِلَسْطِينُ-، بِرَقْمِ (١١٣)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (الْقَرْنُ الْعَاشِرُ الْهَجْرِيُّ تَقْدِيرًا)، عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ وَتَصَوِّبَاتٌ بِخُطُوطٍ مُخْتَلِفَةٍ.

٤ - نُسْخَةُ خَطِيَّةٍ بِمَكْتَبَةِ حَفِيدِ أَفَنْدِي بِإِسْتَانْبُولَ -تُرْكِيَا-، بِرَقْمِ (٩٠)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (١١٩١هـ).

٥ - نُسْخَةُ خَطِيَّةٍ بِمَكْتَبَةِ أَحْمَدَ بَاشَا بِإِسْتَانْبُولَ -تُرْكِيَا-، بِرَقْمِ (٩٩)، تَارِيخُ نَسْخِهَا: (لَمْ يُذَكَّرْ)، عَلَيْهَا بَعْضُ الْحَوَاشِي وَالتَّعْلِيقَاتِ الْيَسِيرَةِ فِي أَوَّلِهَا.

٦ - نُسخةٌ خَطِيَّةٌ بِمَكْتَبَةِ آيَا صُوفِيَا بِإِسْتَنْبُول - تُرْكِيَا - ، بِرَقْمِ (١٣٣٩) ، تَارِيخُ نَسْخِهَا : (لَمْ يُذَكَّرْ) ، مُقَابَلَةٌ عَلَى نُسخَةٍ مُعْتَبَرَةٍ .

٧ - نُسخةٌ خَطِيَّةٌ بِالمَكْتَبَةِ التَّيْمُورِيَّةِ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ - مِصرَ - ، بِرَقْمِ (١٣٧ فقه) ، تَارِيخُ نَسْخِهَا : (لَمْ يُذَكَّرْ) ، عَلَيْهَا تَصْحِيحَاتٌ وَتَعْلِيقاتٌ يَسِيرَةٌ .

غَايَةُ الْإِحْتِصَالِ مُخْتَصَرُ أَبِي شُجَاعٍ

مُحَقَّقٌ عَلَى سَبْعِ نُسخٍ فَطِيَّةٍ مِنْهَا نُسخَةٌ عَيْقِيَّةٌ، وَنُسخٌ أُخَرُ مُصَحَّحَةٌ وَمُقَابَلَةٌ

لِأَبِي شُجَاعٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيِّ

رَحِمَهُ اللَّهُ (٤٢٤ - بَعْدَ سَنَةِ ٥٠٠ هـ)

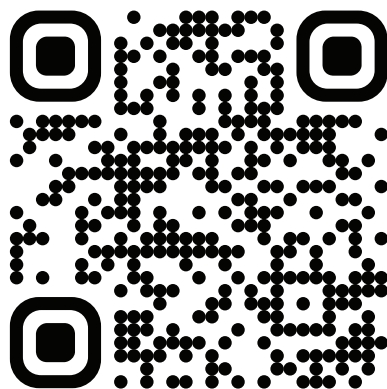
مَعَ تَسْجِيلِ صَوْتِي لِلْمَتْنِ

شَيْخُ الْحِفْظِ

د. عبد المجيد بن محمد بن عبد الله
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

سُجِّلَ الْمَتْنُ صَوْتِيًّا، وَيُظْهَرُ التَّسْجِيلُ

بِاسْتِخْدَامِ الرَّمْزِ التَّقْنِيِّ الْآتِي:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ:
سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا فِي الْفِقْهِ،
عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ، فِي غَايَةِ
الِاخْتِصَارِ وَنَهَايَةِ الْإِيجَازِ، يَقْرُبُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرُسَهُ، وَيَسْهِّلُ عَلَى
الْمُبْتَدِئِ حِفْظَهُ، وَأَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ وَحَصْرِ الْخِصَالِ؛ فَأَجَبْتُهُ
إِلَى ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، رَاغِبًا إِلَى اللَّهِ ﷻ فِي التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ، إِنَّهُ
عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا سَبْعَةُ مِيَاهٍ:

مَاءُ السَّمَاءِ، وَمَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ النَّهْرِ، وَمَاءُ الْبُئْرِ، وَمَاءُ الْعَيْنِ،
وَمَاءُ الثَّلْجِ، وَمَاءُ الْبَرَدِ.

ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ وَهُوَ: الْمَاءُ الْمُطْلَقُ.

وَطَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مَكْرُوهٌ؛ وَهُوَ: الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ.

وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّرٍ؛ وَهُوَ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، وَالْمُتَغَيَّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنْ
الطَّاهِرَاتِ.

وَمَاءٌ نَجَسٌ؛ وَهُوَ: الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، أَوْ
كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ.

وَالْقُلَّتَانِ: خَمْسُ مِائَةٍ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيْبًا - فِي الْأَصَحِّ -.



فَصْلٌ

وَجُلُودُ الْمَيِّتَةِ: تَطْهَرُ بِالدَّبَاحِ؛ إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا.

وَعَظْمُ الْمَيِّتَةِ وَشَعْرُهَا: نَجِسٌ؛ إِلَّا شَعَرَ الْآدَمِيِّ.

وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوْانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوْانِي.



فَصْلٌ

وَالسَّوَاكُ: مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ؛ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ.
وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا: عِنْدَ تَغْيِيرِ الْفَمِ مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ،
وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ.



فَصْلٌ

وَفُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ :

النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ .

وَعَسْلُ الْوَجْهِ .

وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْقَاقَيْنِ .

وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ .

وَعَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ .

وَالترْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

وَسُنَنُهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ :

التَّسْمِيَةُ .

وَعَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ .

وَالْمُضْمَضَةُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ .

وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ .

وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ - ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا - بِمَاءٍ جَدِيدٍ .

وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ .

وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ .

وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرِى .

وَالطَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

وَالْمُؤَالَاهُ .



فَصْلٌ

وَالِاسْتِجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَارِ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالْمَاءِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ، أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهِنَّ الْمَحَلَّ.

فَإِنْ أَرَادَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا: فَالْمَاءُ أَفْضَلُ.

وَيَجْتَنِبُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ.

وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ، وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ، وَفِي الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ، وَالثُّقْبِ.

وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمَا.



فَصْلٌ

وَالَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

- مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ .
- وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةٍ الْمُتَمَكِّنِ .
- وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرِ أَوْ مَرَضٍ .
- وَلَمَسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ .
- وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ .
- وَمَسُّ حَلَقَةِ دُبُرِهِ - عَلَى الْجَدِيدِ - .



فَصْلٌ

وَالَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ :

ثَلَاثَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؛ وَهِيَ : التِّقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْزَالُ
الْمَنِيِّ ، وَالْمَوْتُ .

وِثَلَاثَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ ؛ وَهِيَ : الْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ ، وَالْوِلَادَةُ .



فَصْلٌ

وَفَرَائِضُ الْغُسْلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :

النِّيَّةُ .

وإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ .

وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ .

وَسُنَنُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

التَّسْمِيَةُ .

وَالْوُضُوءُ قَبْلَهُ .

وإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ .

وَالْمُؤَالَاةُ .

وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .



فَصْلٌ

وَالْإِغْتِسَالَاتُ الْمَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلًا:

غُسْلُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ.

وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَالْخُسُوفُ، وَالْكُسُوفُ.

وَالْغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ.

وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ.

وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا.

وَالْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلِلْمَبِيتِ

بِمُزْدَلِفَةَ، وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، وَلِلطَّوَافِ، وَلِدُخُولِ مَدِينَةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



فَصْلٌ

وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

أَنْ يَبْتَدِئَ لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ.

وَأَنْ يَكُونَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ الْغُسْلِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ.

وَأَنْ يَكُونَا مِمَّا يُمَكِّنُ مُتَابَعَةَ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا.

وَيَمَسَحُ الْمُقِيمُ: يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.

وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ: مِنْ حِينَ يُحْدِثُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ.

فَإِنْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ مَسَحَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ: أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ.

وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

بِخَلْعِهِمَا، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ.



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ أَشْيَاءُ:

وُجُودُ الْعُذْرِ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

وَطَلَبُ الْمَاءِ وَتَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِهِ.

وإِعْوَاظُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ.

وَالْتَرَابُ الطَّاهِرُ لَهُ عُبَارٌ؛ فَإِنْ خَالَطَهُ جِصٌّ أَوْ رَمْلٌ: لَمْ يَجُزْ.

وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ:

النِّيَّةُ.

وَمَسْحُ الْوَجْهِ.

وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.

وَالترتيبُ.

وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ:

التَّسْمِيَةُ.

وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

وَالْمُؤَالَاةُ.

وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ.

وَرُؤْيَاهُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

وَالرَّدَّةُ.

وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي.

وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهْرٍ.

وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ.



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنَ السَّيْلَيْنِ: نَجِسٌ؛ إِلَّا الْمَنِيَّ .
وَعَسَلُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ: وَاجِبٌ؛ إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ
يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ .
وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ؛ إِلَّا الْيَسِيرَ مِنَ الدَّمِ، وَالْقَيْحِ .
وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ؛ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ: لَا يُنَجِّسُهُ .
وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ؛ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخَنَزِيرَ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ
أَحَدِهِمَا .
وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ؛ إِلَّا السَّمَكَ، وَالْجَرَادَ، وَالْأَدَمِيَّ .
وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِحْدَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ .
وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً تَأْتِي عَلَيْهِ، وَالثَّلَاثُ أَفْضَلُ .
وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ بِنَفْسِهَا: طَهِّرَتْ، وَإِنْ خُلِلَتْ بِطَرَحٍ شَيْءٍ فِيهَا:
لَمْ تَظْهَرْ .



فَصْلٌ

وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ:

دَمُ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ.

فَالْحَيْضُ: هُوَ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصَّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ، وَلَوْنُهُ أَسْوَدٌ، مُحْتَدِمٌ، لَذَاعٌ.

وَالنِّفَاسُ: هُوَ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ.

وَالِاسْتِحَاضَةُ: هُوَ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ: سِتُّ أَوْ سَبْعٌ.

وَأَقَلُّ النِّفَاسِ: لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

وَأَقَلُّ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

وَأَقَلُّ زَمَانِ تَحِيضٍ فِيهِ الْمَرْأَةُ: تِسْعُ سِنِينَ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

وَأَقَلُّ الْحَمْلِ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَكْثَرُهُ: أَرْبَعُ سِنِينَ، وَغَالِبُهُ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ :

الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ.

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافُ.

وَالْوُطْءُ، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

الصَّلَاةُ.

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

وَالطَّوَافُ.

وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :

الصَّلَاةُ.

وَالطَّوَافُ.

وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.



كِتَابُ الصَّلَاةِ

الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ :

الظُّهْرُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا : زَوَالُ الشَّمْسِ ، وَآخِرُهُ : إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ .

وَالْعَصْرُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا : الزِّيَادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمَثَلِ ، وَآخِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ : ظِلُّ الْمِثْلَيْنِ ، وَفِي الْجَوَازِ : إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ .

وَالْمَغْرِبُ : وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ ؛ وَهُوَ : غُرُوبُ الشَّمْسِ ، وَبِمَقْدَارِ مَا يُؤَدِّنُ ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، وَيُقِيمُ .

وَالْعِشَاءُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا : إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ ، وَآخِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ : إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَفِي الْجَوَازِ : إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي .

وَالصُّبْحُ : وَأَوَّلُ وَقْتِهَا : طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي ، وَآخِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ : إِلَى الْإِسْفَارِ ، وَفِي الْجَوَازِ : إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ؛ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ.

وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَاتُ خَمْسٌ:

الْعِيدَانِ، وَالْكُسُوفَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ.

وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ سَبْعَةٌ عَشَرَ رَكْعَةً:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا.

وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ.

وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

وَثَلَاثٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ؛ يُوتَرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.

وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ.



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ .

وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ .

وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ .

وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ .

وَأَسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ .

وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ :

فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ .

وَالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ .



فَصْلٌ

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَّةٌ عَشَرَ رُكْنًا:

النِّيَّةُ.

وَالْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَتَكْثِيرُ الْإِحْرَامِ.

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ - ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيَةٌ مِنْهَا - .

وَالرُّكُوعُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالرَّفْعُ وَالِاعْتِدَالُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.

وَالسُّجُودُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ

فِيهِ .

وَالْجُلُوسُ الْأَخِيرُ، وَالتَّشَهُدُ فِيهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى، وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَرْتِيبُهَا عَلَى مَا

ذَكَرْنَاهُ.

وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ:

الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ.

وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ:

التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ، وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الْوُتْرِ - فِي النِّصْفِ

الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - .

وَهَيْئَاتُهَا خَمْسَةٌ عَشَرَ خَصْلَةً:

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ.

وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ، وَالتَّوَجُّهُ، وَالِاسْتِعَاذَةُ.

وَالْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ، وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَالْتَّامِينَ، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.

وَالْتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ.

وَقَوْلُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

وَالْتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ؛ يَبْسُطُ الْيُسْرَى، وَيَقْبِضُ

الْيُمْنَى إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ؛ فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا مُتَشَهِّدًا.

وَالِافْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ، وَالتَّوَرُّكُ فِي الْجَلْسَةِ الْأَخِيرَةِ،

وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَّةُ.



فَصْلٌ

وَالْمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ :

فَالرَّجُلُ يُجَافِي مَرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ فِي السُّجُودِ .

وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ .

وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ : سَبَّحَ .

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ : مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ .

وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ .

وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ .

وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ : صَفَّقَتْ .

وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ : عَوْرَةٌ ؛ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا .

وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ .



فَصْلٌ

وَالَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا :

الْكَلَامُ الْعَمْدُ، وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ.

وَالْحَدَثُ، وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ.

وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ، وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ.

وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ.

وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ.

وَالْفَهْقَهُةُ، وَالرَّدَّةُ.



فَصْلٌ

وَرَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً:

فِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً.

وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً.

وَمِئَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً.

وَتِسْعُ تَشَهُدَاتٍ، وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ.

وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنًا:

فِي الصُّبْحِ: ثَلَاثُونَ رُكْنًا.

وَفِي الْمَغْرِبِ: اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنًا.

وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ: أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ رُكْنًا.

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ: صَلَّى جَالِسًا، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ

الْجُلُوسِ: صَلَّى مُضْطَجِعًا، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ: صَلَّى نَائِمًا، وَأَوْمَأَ

بِطَرَفِهِ، وَنَوَى بِقَلْبِهِ.



فَصْلٌ

وَالْمَتْرُوكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :

فَرَضٌ، وَسُنَّةٌ، وَهَيْئَةٌ.

فَالْفَرَضُ : لَا يَنْوِبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ :
أَتَى بِهِ، وَبَنَى عَلَيْهِ، وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ.

وَالْمَسْنُونُ : لَا يَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْفَرَضِ؛ وَلَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ.

وَالْهَيْئَةُ : لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا، وَلَا يَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ عَنْهَا.

وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرُّكَّعَاتِ : بَنَى عَلَى الْيَقِينِ - وَهُوَ
الْأَقْلُ - وَسَجَدَ لَهُ سُجُودَ السَّهْوِ.

وَسُجُودُ السَّهْوِ : كُلُّهُ سُنَّةٌ، وَمَحَلُّهُ : قَبْلَ السَّلَامِ.



فَصْلٌ

وَحَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا ؛ إِلَّا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ :

بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

وَعِنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدَرِ رُمْحٍ .

وَإِذَا اسْتَوَتْ حَتَّى تَزُولَ .

وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

وَعِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا .



فَصْلٌ

وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ: سُنَّةٌ.

وَعَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِثْمَامَ - دُونَ الْإِمَامِ - .

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ: بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالْبَالِغِ وَالْمُرَاهِقِ.

وَلَا يَأْتَمُّ: رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا قَارِئٌ بِأُمِّيٍّ.

وَأَيُّ مَوْضِعٍ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِيهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ: أَجْزَأُهُ؛ مَا لَمْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ صَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَرِيباً مِنْهُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ، وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ: جَازَ.



فَصْلٌ

وَيَجُوزُ لِلْمَسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ .

وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسَخًا .

وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِّيًّا لِلصَّلَاةِ .

وَأَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ مَعَ الْإِحْرَامِ .

وَأَنْ لَا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ .

وَيَجُوزُ لِلْمَسَافِرِ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ ،

وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ .

وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ فِي الْمَطَرِ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى

مِنْهُمَا .



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالصَّحَّةُ، وَالْإِسْتِطَانُ.

وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ:

أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً.

وَأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ.

وَالْوَقْتُ؛ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَعُدِمَتِ الشُّرُوطُ: صُلِّيَتْ ظُهْرًا.

وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ:

خُطْبَتَانِ؛ يَقُومُ فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَأَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ.

وَهَيَأَتُهَا أَرْبَعٌ:

الْعُسْلُ وَتَنْظِيفُ الْجَسَدِ، وَلُبْسُ الشَّيَابِ الْبَيْضِ، وَأَخْذُ الظُّفْرِ، وَالطِّيبُ.

وَيُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ.

وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَجْلِسُ.



فَصْلٌ

وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

وَهِيَ: رَكْعَتَانِ؛ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى: سَبْعًا - سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ - ،
وَفِي الثَّانِيَةِ: خَمْسًا - سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ - .
وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا: خُطْبَتَيْنِ؛ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى: تِسْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ:
سَبْعًا.

وَيُكَبِّرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ - مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ - إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ
فِي الصَّلَاةِ.

وَفِي الْأَضْحَى: خَلْفَ صَلَاةِ الْفَرَائِضِ؛ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى
الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.



فَصْلٌ

وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ: سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

فَإِنْ فَاتَتْ: لَمْ تُقْضَ.

وَيُصَلِّي لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، وَخُسُوفِ الْقَمَرِ: رَكَعَتَيْنِ؛ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ: قِيَامَانِ، يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، وَرُكُوعَانِ، يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا، دُونَ السُّجُودِ.

وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْنِ.

وَيُسِرُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ.



فَصْلٌ

وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ: مَسْنُونَةٌ.

فَيَأْمُرُهُمُ الْإِمَامُ: بِالتَّوْبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ،
وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ؛ فِي ثِيَابٍ بَذَلَةٍ، وَاسْتِكَانَةٍ، وَتَضَرُّعٍ.
وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ - كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - .
ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهُمَا.

وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، وَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.

وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ
سُقْيَا رَحْمَةً، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا مَحَقٍّ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا
غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، اللَّهُمَّ
حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا، مُغِيثًا، هَنِيئًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا،
سَحًّا، عَامًّا، غَدَقًا، طَبَقًا، مُجَلَّلًا، دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا
الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْجَهْدِ،
وَالْجُوعِ، وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ
لَنَا الضَّرْعَ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ
الْأَرْضِ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ
إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا».

وَيَغْتَسِلُ فِي الْوَادِي إِذَا سَالَ.

وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ.



فَصْلٌ

وَصَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ إِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛ فَيُفَرِّقُهُمُ الْإِمَامُ فَرَقَتَيْنِ: فِرْقَةً تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَفِرْقَةً خَلْفَهُ.

فَيُصَلِّي بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رُكْعَةً، ثُمَّ تُتِمُّ لِنَفْسِهَا، وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ.

وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى؛ فَيُصَلِّي بِهَا رُكْعَةً، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛ فَيَصُفُّهُمْ صَفَّيْنِ، وَيُحْرِمُ بِهِمْ، فَإِذَا سَجَدَ: سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَّيْنِ، وَوَقَفَ الصَّفُّ الْأُخَرُ يَحْرُسُهُمْ، فَإِذَا رَفَعَ: سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ.

وَالثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَالتَّحَامِ الْحَرْبِ؛ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمَكْنَهُ رَاجِلاً أَوْ رَاكِباً، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا.



فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ: لُبْسُ الْحَرِيرِ، وَالتَّخْتُمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحِلُّ
لِلنِّسَاءِ.

وَيَسِيرُ الذَّهَبُ وَكَثِيرُهُ - فِي التَّحْرِيمِ - : سَوَاءٌ.

وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرِيْسَمًا وَبَعْضُهُ قُطْنًا أَوْ كَتَانًا: جَازَ لُبْسُهُ - مَا
لَمْ يَكُنِ الْإِبْرِيْسَمُ غَالِبًا - .



فَصْلٌ

وَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :

غُسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ.

وَإِثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا :

الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ.

وَالسَّقَطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهْلِ صَارِخًا.

وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتَرًا، وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ: سِدْرٌ، وَفِي آخِرِهِ: شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ.

وَيُكْفَنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

وَيُكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الْأُولَى.

وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ.

وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ؛ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا، وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوبِهَا، وَأَحْبَائِهِ فِيهَا، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَمَا هُوَ لَاقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ؛ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ؛ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ فِي

إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَلَقَّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقَّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ».

وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ.

وَيُذْفَنُ فِي لَحْدٍ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ، وَيُسَلُّ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ بِرَفْقٍ.

وَيَقُولُ الَّذِي يَلْحَدُهُ: «بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

وَيُضَجَعُ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً.

وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ، وَلَا يُجَصَّصُ.

وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ - مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ، وَلَا شَقٍّ جَبٍّ - .

وَيُعَزَّى أَهْلُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ.

وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.



كِتَابُ الزَّكَاةِ

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ؛ وَهِيَ :

الْمَوَاشِي، وَالْأَثْمَانُ، وَالزُّرُوعُ، وَالثَّمَارُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

فَأَمَّا الْمَوَاشِي ؛ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا، وَهِيَ : الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ.

وَشَرَائِطُ وَجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ :

الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْمِلْكُ التَّامُّ، وَالنِّصَابُ، وَالْحَوْلُ، وَالسَّوْمُ.

وَأَمَّا الْأَثْمَانُ ؛ فَشَيْتَانِ :

الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ.

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْمِلْكُ التَّامُّ، وَالنِّصَابُ، وَالْحَوْلُ.

وَأَمَّا الزُّرُوعُ ؛ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَزْرَعُهُ الْإِدْمِيُّونَ، وَأَنْ يَكُونَ قُوتًا مُدَّخَرًا، وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًا، وَهُوَ : خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الثَّمَارُ ؛ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا :

ثَمَرَةُ النَّخْلِ، وَثَمَرَةُ الْكَرْمِ.

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْمِلْكُ التَّامُّ، وَالنِّصَابُ.

وَأَمَّا عُرُوضُ التَّجَارَةِ؛ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَثْمَانِ.



فَصْلٌ

وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ :

خَمْسٌ ، وَفِيهَا : شَاةٌ .

وَفِي عَشْرٍ : شَاتَانِ .

وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ : ثَلَاثُ شِيَاهٍ .

وَفِي عَشْرَيْنِ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ .

وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرَيْنِ : بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الْإِبِلِ .

وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ .

وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ : حَقَّةٌ .

وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ : جَذَعَةٌ .

وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ .

وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ : حِقَّتَانِ .

وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرَيْنِ : ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ .

ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حَقَّةٌ .



فَصْلٌ

وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ:

ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا: تَبِيعٌ.

وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

وَعَلَى هَذَا أَبَدًا فَقَسْ.



فَصْلٌ

وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ:

أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ - جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعَزِ - .

وَفِي مِئَةٍ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ .

وَفِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهِ .

وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهِ .

ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ .



فَصْلٌ

وَالْخَلِيطَانِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ بِشَرَايِطَ سَبْعَةٍ:

إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالْمَسْرَحُ وَاحِدًا.

وَالْمَرْعَى وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا.

وَالْمَشْرَبُ وَاحِدًا.

وَالْحَالِبُ وَاحِدًا، وَمَوْضِعُ الْحَلَبِ وَاحِدًا.



فَصْلٌ

وَنَصَابُ الذَّهَبِ عَشْرُونَ مِثْقَالًا، وَفِيهِ: رُبْعُ الْعُشْرِ - وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ -، وَمَا زَادَ: فَبِحِسَابِهِ.

وَنَصَابُ الْوَرِقِ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَفِيهَا: رُبْعُ الْعُشْرِ - وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ -، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ.

وَلَا يَجِبُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ.



فَصْلٌ

وَنَصَابُ الزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ خَمْسَهُ أَوْسُقٍ؛ وَهِيَ: أَلْفٌ وَسِتُّ مِئَّةٍ رِطْلٍ
بِالْعِرَاقِيِّ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ.

وَفِيهَا إِنَّ سُقَيْتَ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ السَّيْحِ: الْعَشْرُ.

وَأَنَّ سُقَيْتَ بِدُولَابٍ أَوْ نَضْحٍ: نِصْفُ الْعَشْرِ.



فَصْلٌ

وَتَقْوَمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ الْحَوْلِ بِمَا اشْتَرَيْتَ بِهِ .

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ .

وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : يُخْرَجُ مِنْهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فِي الْحَالِ .

وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرِّكَازِ : فَفِيهِ الْخُمْسُ .



فَصْلٌ

وَتَحِبُّ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامَ.

وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَيَزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ؛ وَقَدْرُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ.



فَصْلٌ

وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾. أَوْ إِلَى مَنْ يُوْجَدُ مِنْهُمْ.

وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ؛ إِلَّا الْعَامِلَ. وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ: الْغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ، وَالْعَبْدُ، وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ. وَمَنْ تَلَزَمَ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ؛ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَلَا تَصِحُّ لِلْكَافِرِ.



كِتَابُ الصَّيَامِ

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الصَّيَامِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ.

وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

النِّيَّةُ.

وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالْجَمَاعِ، وَتَعَمُّدِ الْقِيءِ.

وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ:

مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ، أَوْ الرَّأْسِ.

وَالْحَقْنَةُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَالْقِيءُ عَمْدًا.

وَالْوِطْءُ عَمْدًا فِي الْفَرْجِ، وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ.

وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ.

وَالْجُنُونُ، وَالرَّدَّةُ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَرْكُ الْهَجْرِ مِنَ الْكَلَامِ.

وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ:

الْعِيدَانِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ.

وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ؛ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ.

وَمَنْ وَطِئَ عَامِداً فِي الْفَرْجِ: فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَأِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ: أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً.

وَالشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ: يُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً.

وَالْحَامِلُ، وَالْمَرْضِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا: أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.

وَأِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا: أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً، وَهُوَ: رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ.

وَالْمَرِيضُ، وَالْمَسَافِرُ سَفَرًا طَوِيلًا: يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ.



فَصْلٌ

وَالِإِعْتِكَافُ: سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ.

وَلَهُ شَرَطَانِ:

النِّيَّةُ، وَاللُّبُّ فِي الْمَسْجِدِ.

وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِعْتِكَافِ الْمَنْدُورُ؛ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُذْرٍ - مِنْ حَيْضٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُمَكِّنُ الْمَقَامُ مَعَهُ - .

وَيَبْطُلُ بِالْوَطْءِ.



كِتَابُ الْحَجِّ

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْحَجِّ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَوُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ، وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ.

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

الْإِحْرَامُ مَعَ النِّيَّةِ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ:

الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ - غَيْرُ الْأَرْكَانِ - ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، وَالْحَلْقُ.

وَسُنَنُ الْحَجِّ سَبْعٌ:

الْإِفْرَادُ - وَهُوَ: تَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ -، وَالتَّلْبِيَةُ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ، وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَكَعَتَا الطَّوَافِ، وَالْمَبِيتُ بِمِنًى، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَيَتَجَرَّدُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ عَنِ الْمَخِيطِ، وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أُيْضَيْنِ.



فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ:

لُبْسُ الْمَخِيطِ.

وَتَعْطِيطُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجْلِ، وَالْوَجْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ.

وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ، وَحَلْقُهُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

وَالطَّبْ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ.

وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَالْوِطْءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ.

وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ: الْفِدْيَةُ؛ إِلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ: لَا يَنْعَقِدُ.

وَلَا يُفْسِدُهُ إِلَّا الْوِطْءُ فِي الْفَرْجِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِالْفَسَادِ.

وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

وَالْهَدْيُ.

وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ.

وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: لَزِمَهُ الدَّمُ.

وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً: لَمْ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ.



فَصْلٌ

وَالدَّمَاءُ فِي الْإِحْرَامِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسْكِ ؛ وَهُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ : شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ ثَلَاثَةٌ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .

وَالثَّانِي : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْحَلْقِ وَالتَّرْفَةِ ؛ وَهُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ : شَاةٌ ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ التَّصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ أَصْعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ .

وَالثَّلَاثُ : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْإِحْصَارِ ؛ فَيَتَحَلَّلُ ، وَيُهْدِي شَاةً .

وَالرَّابِعُ : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ ؛ وَهُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ :

إِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ : أَخْرَجَ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ ، أَوْ قَوْمَهُ وَأَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ طَعَاماً وَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مَدٍّ يَوْماً .

وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ : أَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ طَعَاماً ، أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مَدٍّ يَوْماً .

وَالْخَامِسُ : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْوِطْءِ ؛ وَهُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ : بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : فَسَبْعُ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : قَوْمَ الْبَدَنَةِ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَاماً ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : صَامَ عَنْ كُلِّ مَدٍّ يَوْماً .

وَلَا يُجْزِيهِ الْهَدْيُ وَلَا الْإِطْعَامُ إِلَّا بِالْحَرَمِ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ.

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ، وَلَا قَطْعُ شَجَرِهِ، وَالْمِحْلُ وَالْمُحْرَمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.



كِتَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ: فَجَائِزٌ.

وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ: فَجَائِزٌ - إِذَا وُجِدَتِ الصِّفَةُ عَلَى مَا
وُصِفَ بِهِ - .

وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ: فَلَا يَجُوزُ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ، وَمَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ.



فَصْلٌ

وَالرَّبَا فِي: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْمَطْعُومَاتِ.
 وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ؛ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا.
 وَلَا يَبْعُ مَا ابْتَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
 وَلَا يَبْعُ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ.
 وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا نَقْدًا.
 وَكَذَلِكَ الْمَطْعُومَاتُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ؛ إِلَّا مُتَمَاثِلًا
 نَقْدًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا نَقْدًا.
 وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ.



فَصْلٌ

وَالْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَطَّا الْخِيَارَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

وَإِذَا وُجِدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ : فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ .

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُطْلَقًا ؛ إِلَّا بَعْدَ بُدْوٍ صَالِحِهَا .

وَلَا يَبْعُ مَا فِيهِ الرَّبَا بِجَنْسِهِ رَطْبًا ؛ إِلَّا اللَّبَنَ .



فَصْلٌ

وَيَصِحُّ السَّلْمُ - حَالًا وَمُؤَجَّلًا - فِيمَا تَكَامَلَ فِيهِ خُمُسَةُ شُرُوطٍ:

أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِالصِّفَةِ.

وَأَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ.

وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ.

وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّنًا، وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ.

ثُمَّ لِصِحَّةِ السَّلْمِ فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ:

أَنْ يَصِفَهُ - بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ - بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ.

وَأَنْ يَذْكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي الْجَهَالََةَ عَنْهُ.

وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا: ذَكَرَ وَقْتَ مَحِلِّهِ.

وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِسْتِحْقَاقِ - فِي الْغَالِبِ -.

وَأَنْ يَذْكَرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ.

وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا.

وَأَنْ يَتَقَابِضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ نَاجِزًا؛ لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ.



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ: جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ.

وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي.

وَإِذَا قَضِيَ بَعْضُ الْحَقِّ: لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَهُ.



فَصْلٌ

وَالْحَجْرُ عَلَى سِتَّةٍ: الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالسَّفِيهُ الْمُبَذَّرُ لِمَالِهِ،
وَالْمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدُّيُونُ، وَالْمَرِيضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ عَلَى
الثُّلُثِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التَّجَارَةِ.

وَتَصَرَّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ: غَيْرُ صَحِيحٍ.

وَتَصَرَّفُ الْمُفْلِسِ: يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَعْيَانِ مَالِهِ.

وَتَصَرَّفُ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ: مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةِ الْوَرَثَةِ
مِنْ بَعْدِهِ.

وَتَصَرَّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ؛ يُتَّبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ.



فَصْلٌ

وَيَصِحُّ الصَّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يُفْضِي إِلَيْهَا.

وَهُوَ نَوْعَانِ: إِبْرَاءٌ، وَمُعَاوَضَةٌ.

فَالِإِبْرَاءُ: اقْتِصَارُ مَنْ حَقَّهِ عَلَى بَعْضِهِ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى شَرْطٍ.

وَالْمُعَاوَضَةُ: عُدُولُهُ مِنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْبَيْعِ.

وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ: أَنْ يُشْرَعَ رَوْشَنًا فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ لَا يَضُرُّ الْمَارَّ بِهِ.

وَلَا يَجُوزُ: فِي الدَّرَبِ الْمُشْتَرَكِ؛ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ.

وَيَجُوزُ: تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدَّرَبِ الْمُشْتَرَكِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا

بِإِذْنٍ.



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَةٌ:

رِضَا الْمُحِيلِ، وَقَبُولُ الْمُحْتَالِ.

وَكَوْنُ الْحَقِّ مُسْتَقَرًّا فِي الذِّمَّةِ.

وَاتِّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي: الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ،
وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ.

وَتَبَرُّأُ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ.



فَصْلٌ

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الدَّيُونِ الْمُسْتَقَرَّةِ فِي الذِّمَّةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا .

وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ: مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ - مِنَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ - ؛
إِذَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى مَا بَيْنَنَا .

وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ: رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ؛ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ
وَالْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ .

وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ، وَمَا لَمْ يَجِبْ؛ إِلَّا دَرَكَ الْمَبِيعِ .



فَصْلٌ

وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ: جَائِزَةٌ؛ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ لِأَدَمِيٍّ.



فَصْلٌ

وَلِلشَّرَكَةِ خَمْسَةُ شَرَائِطَ :

- أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ .
- وَأَنْ يَتَّفَقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ .
- وَأَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ .
- وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ .
- وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ .
- وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ .
- وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا : بَطَلَتْ .



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ - بِنَفْسِهِ - : جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، أَوْ يَتَوَكَّلَ.

وَالْوَكَالَةُ: عَقْدٌ جَائِزٌ.

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ.

وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

وَالْوَكِيلُ: أَمِينٌ؛ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ.

وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّقْرِيطِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ؛ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

بِثَمَنِ الْمِثْلِ، نَقْدًا، بِنَقْدِ الْبَلَدِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ.

وَلَا يُقَرَّرُ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.



فَصْلٌ

وَالْمُقَرَّرُ بِهِ صَرْبَانِ:

حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ.

فَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى: يَصِحُّ الرَّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ.

وَحَقُّ الْآدَمِيِّ: لَا يَصِحُّ الرَّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ.

وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالِاخْتِيَارُ.

وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ: اُعْتَبِرَ فِيهِ شَرْطُ رَابِعٍ؛ وَهُوَ: الرَّشْدُ.

وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ: رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ.

وَيَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ؛ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ.

وَهُوَ فِي حَالِ الصَّحَّةِ وَالْمَرَضِ: سَوَاءٌ.



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا أَمَكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ: جَازَتْ إِعَارَتُهُ؛ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا.

وَتَجُوزُ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ.

وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيَمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا.



فَصْلٌ

وَمَنْ غَضِبَ مَا لَا لِأَحَدٍ: لَزِمَهُ رَدُّهُ، وَأَرَشُ نَقْصِهِ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ.

فَإِنْ تَلَفَ: ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ -، أَوْ بِقِيمَتِهِ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ - أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْعَضْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ.



فَصْلٌ

وَالشُّفَعَةُ: وَاجِبَةٌ؛ بِالْخُلْطَةِ - دُونَ الْجَوَارِ -، فِيمَا يَنْقَسِمُ - دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ -، وَفِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ الْأَرْضِ - كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ -، بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْيَبْعُ.

وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ؛ فَإِنْ أَخْرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا: بَطَلَتْ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شِقْصٍ: أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمَثَلِ.

وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً: اسْتَحَقُّوْهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلاكِ.



فَصْلٌ

وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَائِيرِ .
وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ ؛ مُطْلَقاً أَوْ فِيمَا لَا يَنْقَطِعُ
وُجُودُهُ غَالِباً .

وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنَ الرِّبْحِ .
وَأَنْ لَا يُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ .

وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ ؛ إِلَّا بِعُدْوَانٍ .
وَإِذَا حَصَلَ رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ : جَبَرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ .



فَصْلٌ

وَالْمُسَافَاةُ: جَائِزَةٌ عَلَى النَّخْلِ وَالكَرْمِ.

وَلَهَا شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَدَّرَهَا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُعَيَّنَ لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنَ الثَّمَرَةِ.

ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى صَرِيحَيْنِ:

عَمَلٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَى الثَّمَرَةِ؛ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ.

وَعَمَلٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا أَمَكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ - مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ - : صَحَّتْ إِجَارَتُهُ؛ إِذَا
 قُدِّرَتْ مَنَفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ .
 وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ التَّأْجِيلَ .
 وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .
 وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .
 وَلَا ضَمَانٌ عَلَى الْأَجِيرِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ .



فَصْلٌ

وَالْجَعَالَةُ: جَائِزَةٌ؛ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ عَوْضاً مَعْلُوماً،
فَإِذَا رَدَّهَا: اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعَوْضَ الْمَشْرُوطَ.



فَصْلٌ

وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا، وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ رَيْعِهَا: لَمْ يَجُزْ.

وَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ: جَازَ.



فَصْلٌ

وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ :

أَنْ يَكُونَ الْمُحْيِي مُسْلِمًا .

وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ حُرَّةً ؛ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ .

وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ : مَا كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمُحْيِي .

وَيَجِبُ بِذَلِكَ الْمَاءُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَفْضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ .

وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ - لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ - .

وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بَرٍّ أَوْ عَيْنٍ .



فَصْلٌ

وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُتَتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ .

وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْجُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ .

وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ .

وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ ؛ مِنْ تَقْدِيمٍ ، وَتَأْخِيرٍ ، وَتَسْوِيَةٍ ، وَتَفْضِيلٍ .



فَصْلٌ

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ: جَازَتْ هِبَتُهُ.

وَلَا تَلْزَمُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ.

وَإِذَا قَبَضَهَا الْمُوهُوبُ لَهُ: لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا.

وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ: كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمَرْقَبِ، وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.



فَصْلٌ

وَإِذَا وَجَدَ لِقْطَةً فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ: فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا.

وَأَخْذُهَا أَوْلَى إِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا.

وَإِذَا أَخْذَهَا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءَ:

وَعَاءَهَا، وَعِفَاصُهَا، وَوِكَاءَهَا، وَجِنْسَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوزْنَهَا.

وَيَحْفَظُهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا.

ثُمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا: عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا: كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ.

وَاللِّقْطَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: مَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ - كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ -؛ فَهَذَا حُكْمُهُ.

وَالثَّانِي: مَا لَا يَبْقَى - كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ -؛ فَهُوَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ.

وَالثَّالِثُ: مَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ - كَالرُّطْبِ -؛ فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ.

وَالرَّابِعُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ - كَالْحَيَوَانِ -؛ وَهُوَ ضَرْبَانِ:

حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ: فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَرْكِهِ
وَالْتَطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ.

وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ:

فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحَرَاءِ تَرَكَهُ.

وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ: فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ.



فَصْلٌ

وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ: فَأَخْذُهُ، وَتَرْبِيَّتُهُ، وَكَفَالَتُهُ، وَاجِبَةٌ عَلَى الْكَفَايَةِ.

وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ.

فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ.

وَإِنْ لَمْ يُوجَدَ مَعَهُ مَالٌ: فَتَفَقَّطَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.



فَصْلٌ

وَالْوَدِيعَةُ: أَمَانَةٌ؛ يُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالْأَمَانَةِ فِيهَا.

وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي.

وَقَوْلُ الْمُودِعِ: مَقْبُولٌ فِي رَدِّهَا عَلَى الْمُودِعِ.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.

وَإِذَا طُولِبَ بِهَا، فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَلَفَتْ: ضَمِنَ.



كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا

الْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ:

الِابْنُ، وَابْنُ الْإِبْنِ - وَإِنْ سَقَلَ -، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ - وَإِنْ عَلَا -،
وَالْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ - وَإِنْ تَرَخَى -، وَالْعَمُّ، وَابْنُ الْعَمِّ - وَإِنْ
تَبَاعَدَا -، وَالزَّوْجُ، وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ.

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:

الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْإِبْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْأُخْتُ، وَالزَّوْجَةُ،
وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتَقَةُ.

وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ:

الزَّوْجَانِ، وَالْأَبْوَانِ، وَوَلَدُ الصُّلْبِ.

وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ:

الْعَبْدُ، وَالْمُدَبِّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُكَاتِبُ، وَالْقَاتِلُ، وَالْمُرْتَدُّ، وَأَهْلُ
مِلَّتَيْنِ.

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: الْإِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ
لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ
لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ - عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ -، فَإِذَا عُدِمَ الْعَصَبَاتُ:
فَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ.

وَالْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ:

النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّمْنُ، وَالثُّلَثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.

فَالنِّصْفُ فَرَضٌ خَمْسَةٌ:

الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْإِبْنِ - إِذَا انفَرَدَتْ -، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ،
وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، وَالزَّوْجُ - إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ -.

وَالرُّبْعُ فَرَضٌ اثْنَيْنِ:

لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ، وَهُوَ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ
الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ.

وَالثُّمْنُ فَرَضٌ: الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجَاتُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ.

وَالثُّلَثَانِ فَرَضٌ أَرْبَعَةٌ:

الْبِنْتَيْنِ، وَبَنَاتِ الْإِبْنِ، وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ
الْأَبِ.

وَالثُّلُثُ فَرَضٌ اثْنَيْنِ:

لِلْأُمِّ - إِذَا لَمْ تُحْجَبْ -، وَهُوَ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ
وَالْأَخَوَاتِ مِنَ وَلَدِ الْأُمِّ.

وَالسُّدُسُ فَرَضٌ سَبْعَةٌ:

لِلْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ أَوْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ
وَالْأَخَوَاتِ، وَهُوَ لِلْجَدَّةِ - عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ -، وَلِبْنَتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ

الصُّلْبِ، وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَهُوَ
فَرَضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ، وَفَرَضُ الْجَدِّ - عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ - ،
وَهُوَ لِلْوَاحِدِ مِنَ وَلَدِ الْأُمِّ.

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ: بِالْأُمِّ، وَالْأَجْدَادُ: بِالْأَبِ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ:

الْوَلَدُ، وَوَلَدُ الْإِبْنِ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:

الْإِبْنُ، وَابْنُ الْإِبْنِ، وَالْأَبُ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ: بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ:

الْإِبْنُ، وَابْنُ الْإِبْنِ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ.

وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ؛ وَهُمْ:

الْأَعْمَامُ، وَبَنُو الْأَعْمَامِ، وَبَنُو الْأَخِ، وَعَصَبَاتُ الْمَوْلَى.



فَصْلٌ

وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ: بِالْمَعْلُومِ، وَالْمَجْهُولِ، وَالْمَوْجُودِ، وَالْمَعْدُومِ.
 وَهِيَ مِنَ الثَّلَاثِ، فَإِنْ زَادَ: وَقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.
 وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ؛ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ.
 وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ عَاقِلٍ، لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 تَعَالَى.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنْ جُمِعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ:
 الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْأَمَانَةُ.



كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا

النِّكَاحُ: مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.

وَلِلْعَبْدِ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ.

وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أُمَّةً؛ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:

عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ، وَخَوْفُ الْعَنْتِ.

وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِعِغْرِ حَاجَةٍ؛ فَغَيْرُ جَائِزٍ.

وَالثَّانِي: نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأُمِّهِ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجَ

مِنْهُمَا.

وَالثَّالِثُ: نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أُمِّهِ الْمُزَوَّجَةِ؛ فَيَجُوزُ فِيمَا

عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَالرَّابِعُ: النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ؛ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ؛ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا.

وَالسَّادِسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ؛ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً.

وَالسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا؛ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي

يُحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيلِهَا.



فَصْلٌ

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ.

إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذَّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ.

وَلَا نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ.

وَأُولَى الْوُلَاةِ: الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ - أَبُو الْأَبِ -، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ

وَالْأُمُّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنَةُ، عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

فَإِنْ عُدِمَ الْعَصَبَاتُ: فَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ، ثُمَّ الْحَاكِمُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَّحَ بِخُطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْرَضَ، وَيُنْكَحُهَا

بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

بِكْرٌ، وَثَيِّبٌ.

فَالْبِكْرُ: يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ.

وَالثَّيِّبُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا؛ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا.



فَصْلٌ

وَالْمَحَرَّمَاتُ بِالنِّصِّ أَرْبَعُ عَشْرَةَ:

سَبْعٌ بِالنَّسَبِ؛ وَهُنَّ:

الْأُمُّ - وَإِنْ عَلَتْ -، وَالْبِنْتُ - وَإِنْ سَفَلَتْ -، وَالْأُخْتُ،
وَالْخَالَةُ، وَالْعَمَّةُ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَبِنْتُ الْأُخْتِ.

وَاثْنَتَانِ بِالرِّضَاعِ؛ وَهُمَا:

الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ، وَالْأُخْتُ مِنَ الرِّضَاعِ.

وَأَرْبَعٌ بِالمُصَاهَرَةِ؛ وَهُنَّ:

أُمُّ الزَّوْجَةِ، وَالرَّبِيبَةُ - إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ -، وَزَوْجَةُ الْأَبِ، وَزَوْجَةُ الْإِبْنِ.

وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ؛ وَهِيَ: أُخْتُ الزَّوْجَةِ.

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا.

وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ: مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ:

بِالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالرَّقَّتِ، وَالْقَرَنِ.

وَيُرَدُّ الرَّجُلُ أَيْضًا بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ:

بِالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالْجَبِّ، وَالْعُنَّةِ.



فَصْلٌ

وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ.

فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ: صَحَّ الْعَقْدُ.

وَوَجِبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ.

أَوْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ.

أَوْ يَدْخُلَ بِهَا: فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ: حَدٌّ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ.

وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ: نِصْفُ الْمَهْرِ.

وَالْوَلِيْمَةُ عَلَى الْعُرْسِ: مُسْتَحَبَّةٌ.

وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا: وَاجِبَةٌ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.



فَصْلٌ

وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ: وَاجِبَةٌ.

وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُومِ لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، وَخَرَجَ بِالنِّسَاءِ تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً: خَصَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكَرًّا، أَوْ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثِيْبًا.

وَإِذَا خَافَ نُشُوزَ الْمَرْأَةِ: وَعَظَهَا؛ فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا النُّشُوزَ: هَجَرَهَا، فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ: ضَرَبَهَا.

وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ: قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.



فَصْلٌ

وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عَوَضٍ مَعْلُومٍ.
 وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.
 وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
 وَيَجُوزُ الْخُلْعُ فِي الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ.
 وَلَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلَعَةَ الطَّلَاقُ.



فَصْلٌ

وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ:

صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ.

فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ:

الطَّلَاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ؛ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَالْكِنَايَةُ: كُلُّ لَفْظٍ اخْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ؛ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَالنِّسَاءُ فِيهِ ضَرْبَانِ:

ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَبِدْعَةً؛ وَهُنَّ: ذَوَاتُ الْحَيْضِ.

فَالسُّنَّةُ: أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ فِي طَهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعٍ فِيهِ.

وَالْبِدْعَةُ: أَنْ يُوقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ، أَوْ فِي طَهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ.

وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَلَا بِدْعَةً؛ وَهُنَّ أَرْبَعٌ:

الصَّغِيرَةُ، وَالْأَيْسَةُ، وَالْحَامِلُ، وَالْمُخْتَلَعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.



فَصْلٌ

وَيَمْلِكُ الْحُرُّ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.

وَالْعَبْدُ: تَطْلِيقَتَيْنِ.

وَيَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ.

وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ.

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ.

وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاْقُهُمُ: الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالنَّائِمُ، وَالْمُكْرَهُ.



فَصْلٌ

وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ: فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتُهَا.

فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا: كَانَ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا: لَمْ تَحِلَّ لَهُ؛ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:

انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ، وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ، وَدُخُولُهُ بِهَا وَإِصَابَتُهَا، وَبَيِّنُونَتُهَا مِنْهُ، وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْهُ.



فَصْلٌ

وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَّأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ:
فَهُوَ مُوَلٌّ.

وَيُؤَجِّلُ لَهُ - إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ - : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُحَيِّرُ بَيْنَ : التَّكْفِيرِ
وَالطَّلَاقِ.

فَإِنْ امْتَنَعَ : طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.



فَصْلٌ

وَالظَّهَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِرَؤُوسَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي».

فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتَّبِعْهُ بِالطَّلَاقِ: صَارَ عَائِدًا، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.

وَالْكَفَّارَةُ: عَتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَأِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؛ كُلُّ مِسْكِينٍ مِدًّا.

وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطُؤُهَا حَتَّى يُكْفَرَ.



فَصْلٌ

وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزَّنا: فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ؛ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَلْتَعِنَ؛ فَيَقُولُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فِي الْجَامِعِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةً مِنَ الزَّنا، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزَّنا وَلَيْسَ مِنِّي»؛ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

وَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ - بَعْدَ أَنْ يَعْظُهُ الْحَاكِمُ - : «وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ».

وَيَتَعَلَّقُ بِلَعَانِهِ خَمْسَةَ أَحْكَامٍ:

سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ.

وَوُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا.

وَزَوَالُ الْفِرَاشِ.

وَنَقْيُ الْوَلَدِ.

وَالْتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبَدِ.

وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ؛ فَتَقُولُ: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ فُلَانًا هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزَّنا»؛ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ - بَعْدَ أَنْ يَعْظُهَا الْحَاكِمُ - : «وَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ».



فَصْلٌ

وَالْمُعْتَدَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

مُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَغَيْرُ مُتَوَفَّى عَنْهَا .

فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا :

إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ؛ فَعِدَّتُهَا : بِوَضْعِ الْحَمْلِ .

وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ؛ فَعِدَّتُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

وَالْغَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا :

إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ؛ فَعِدَّتُهَا : بِوَضْعِ الْحَمْلِ .

وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ ؛ فَعِدَّتُهَا : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ - وَهِيَ : الْأَطْهَارُ - .

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، أَوْ آيِسَةً ؛ فَعِدَّتُهَا : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

وَالْمُطَلَّقةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا : لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

وَعِدَّةُ الْأَمَةِ :

بِالْحَمْلِ : كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ .

وَبِالْأَقْرَاءِ : أَنْ تَعْتَدَّ بِقُرَائِنِ .

وَبِالشُّهُورِ عَنِ الْوَفَاةِ : أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ .

وَعَنِ الطَّلَاقِ : بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ ؛ فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى .



فَصْلٌ

وَمَنْ اسْتَحْدَثَ مِلْكَ أُمَةٍ: حُرْمَ عَلَيْهِ الْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا:

إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ: بِحَيْضَةٍ.

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُورِ: بِشَهْرٍ.

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ: بِالْوَضْعِ.

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ: اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا - كَالْأُمَةِ - .



فَصْلٌ

وَلِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ: السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ.

وَلِلْبَائِنِ: السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: الْإِحْدَادُ - وَهُوَ: الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيْبِ - .

وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْمَبْتُوتَةِ: مُلَازِمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.



فَصْلٌ

وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبْنِهَا وَلَدًا: صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.

وَيَصِيرُ زَوْجُهَا: أَبًا لَهُ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعِ: التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا، وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا: التَّزْوِيجُ إِلَى الْمُرْضِعِ وَوَلَدِهِ - دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ، أَوْ أَعْلَى طَبَقَةٍ مِنْهُ - .



فَصْلٌ

وَنَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ: وَاجِبَةٌ.

فَأَمَّا الْوَالِدُونَ؛ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ:

الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ.

وَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ؛ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

الْفَقْرُ وَالصَّغَرُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ.

وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ: وَاجِبَةٌ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ.

وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ.



فَصْلٌ

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكَّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا : وَاجِبَةٌ .

وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ ؛ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا : فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوَّتِهَا ، وَمِنْ الْأُذْمِ وَالْكِسْوَةِ : مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ .

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا : فَمُدٌّ ، وَمَا يَتَأَدَّمُ بِهِ الْمُعْسِرُونَ وَيَكْتَسُونَهُ .

وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا : فَمُدٌّ وَنِصْفٌ ، وَمِنْ الْأُذْمِ وَالْكِسْوَةِ : الْوَسْطُ .

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا : فَعَلَيْهِ إِحْدَامُهَا .

وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا : فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .



فَصْلٌ

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ: فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ:

الْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِدِّينُ، وَالْعِفَّةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْإِقَامَةُ، وَالْخُلُوءُ مِنْ زَوْجٍ.

فَإِنْ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ: سَقَطَتْ.



كِتَابُ الْجَنَايَاتِ

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ:

عَمْدٌ مَحْضٌ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ، وَعَمْدٌ خَطَأٌ.

فَالْعَمْدُ الْمَحْضُ: أَنْ يَعْمَدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ بِهِ غَالِبًا، وَيَقْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ.

فَيَجِبُ الْقَوْدُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ: وَجَبَتْ دِيَّةٌ مُغْلَظَةٌ، حَالَةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ.

وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ: وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ، فَيُصِيبَ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ.

فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ؛ بَلْ تَجِبُ دِيَّةٌ مُخَفَّفَةٌ، عَلَى الْعَاقِلَةِ، مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَعَمْدُ الْخَطَأِ: وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا؛ فَيَمُوتَ.

فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ؛ بَلْ تَجِبُ دِيَّةٌ مُغْلَظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةٌ:

أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بَالِغًا، عَاقِلًا.

وَأَلَّا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْتُولِ.

وَأَلَّا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ.

وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ: بِالْوَاحِدِ.

وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ: يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ.

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ - بَعْدَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ - اثنان:

الِإِشْتِرَاكُ فِي الْإِسْمِ الْخَاصِّ؛ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى.
وَأَلَّا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلْلٌ.

وَكُلُّ عَضْوٍ أَخَذَ مِنْ مَفْصِلٍ: فَفِيهِ الْقِصَاصُ.

وَلَا قِصَاصَ فِي الْجُرُوحِ؛ إِلَّا فِي الْمَوْضِعَةِ.



فَصْلٌ

وَالِدِيَّةٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

مُغَلَّظَةٌ، وَمُخَفَّفَةٌ.

فَالْمُغَلَّظَةُ: مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؛ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً - فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا - .

وَالْمُخَفَّفَةُ: مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؛ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَحَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ.

فَإِنْ عُدِمَ الْإِبِلُ: انْتَقَلَ إِلَى قِيَمَتِهَا .

وَقِيلَ: يَنْتَقِلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

وَإِنْ غُلِّظَتْ: زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ .

وَتُغَلِّظُ دِيَّةَ الْخَطَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :

إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرْمِ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .

وَدِيَّةُ الْمَرْأَةِ: عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الرَّجُلِ .

وَدِيَّةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ: ثُلُثُ دِيَّةِ الْمُسْلِمِ .

وَدِيَّةُ الْمَجُوسِيِّ: ثُلَاثَا عَشَرَ دِيَّةِ الْمُسْلِمِ .

وَتُكْمَلُ دِيَّةُ النَّفْسِ فِي: اليَدَيْنِ، وَالرَّجْلَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَيْنِ،
وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَذَهَابِ الْكَلَامِ،
وَذَهَابِ الْبَصَرِ، وَذَهَابِ السَّمْعِ، وَذَهَابِ الشَّمِّ، وَذَهَابِ الْعَقْلِ،
وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَيْنِ.

وَفِي الْمَوْضِحَةِ وَالسِّنِّ: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَفِي كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ: حُكُومَةٌ.

وَدِيَّةُ الْعَبْدِ: قِيَمَتُهُ.

وَدِيَّةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ: غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

وَدِيَّةُ الْجَنِينِ الْمَمْلُوكِ: عَشْرُ قِيَمَةِ أُمِّهِ.



فَصْلٌ

وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى الْقَتْلِ لَوْثٌ يَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ الْمُدَّعِي:
حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ يَمِينًا؛ وَاسْتَحَقَّ الدِّيَّةَ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ: فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ: كَفَّارَةٌ؛ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ
الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.



كِتَابُ الْحُدُودِ

الزَّانِي عَلَى صَرْبَيْنِ:

مُحْصَنٌ، وَغَيْرُ مُحْصَنٍ.

فَالْمُحْصَنُ حَدُّهُ: الرَّجْمُ.

وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ حَدُّهُ: مِئَةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.

وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعَةٌ:

الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَوُجُودُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُمَا: نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.

وَحُكْمُ اللَّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ: حُكْمُ الزَّانَا.

وَمَنْ وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ: عَزَّرَ، وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّغْزِيرِ أَذْنَى الْحُدُودِ.



فَصْلٌ

وَإِذَا قَذَفَ غَيْرُهُ بِالرَّزَا: فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ.

وَشَرَائِطُهُ ثَمَانِيَّةٌ:

ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْقَاذِفِ:

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِالْغَا، عَاقِلًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْذُوفِ.

وَحَمْسَةٌ فِي الْمَقْذُوفِ:

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، بِالْغَا، عَاقِلًا، حُرًّا، عَفِيفًا.

وَيُحَدُّ الْحُرُّ: ثَمَانِينَ.

وَالْعَبْدُ: أَرْبَعِينَ.

وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

إِقَامَةِ الْبَيْتَةِ، أَوْ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ، أَوْ اللَّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ.



فَصْلٌ

وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكِرًا: يُحَدُّ أَرْبَعِينَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ.
وَلَا يُحَدُّ بِالْقِيَاءِ وَالِاسْتِنَاةِ.



فَصْلٌ

وَتُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ بِسِتَّةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، وَأَنْ يَسْرِقَ نَصَابًا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ، لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ.

وَتُقَطَّعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكُوعِ.

فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا: قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.

فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا: قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى.

فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا: قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى.

فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ: عُزِّرَ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ صَبْرًا.



فَصْلٌ

وَقُطِّعَ الطَّرِيقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ: قُتِلُوا.

فَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ: قُتِلُوا وَصُلِّبُوا.

وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا: تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

فَإِنْ أَخَافُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا: حُبِسُوا وَعُزِّرُوا.

وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ: سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَأُخِذَ بِالْحَقُوقِ.



فَصْلٌ

وَمَنْ قُصِدَ بِأَذَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ، فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ:
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ: ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ.



فَصْلٌ

وَيُقَاتِلُ أَهْلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ :

أَنْ يَكُونُوا فِي مَنَعَةٍ .

وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ .

وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِعٌ .

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ ، وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ .



فَصْلٌ

وَمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ: اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَلَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.



فَصْلٌ

وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرِيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَوْجُوبِهَا؛ فَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُرْتَدِّ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتْرُكَهَا مُعْتَقِداً لَوْجُوبِهَا؛ فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى؛ وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا.

وَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الدَّفْنِ، وَالْغَسْلِ، وَالصَّلَاةِ.



كِتَابُ الْجِهَادِ

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالصَّحَّةُ،
وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ.

وَمَنْ أُسِرَ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

ضَرْبٌ يَكُونُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ؛ وَهُمْ: النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ.

وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ السَّبْيِ؛ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ.

وَالْإِمَامُ فِيهِمْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

الْقَتْلُ، وَالْإِسْتِرْقَاقُ، وَالْمَنْ، وَالْفِدْيَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ.

يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ: أَحْرَزَ مَالَهُ، وَدَمَهُ، وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ.

وَيُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُودِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ:

أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ.

أَوْ يَسِيَّهُ مُسْلِمٌ مُتَفَرِّدًا عَنْ أَبَوَيْهِ.

أَوْ يُوجَدَ لَقِيطًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.



فَصْلٌ

وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلْبُهُ.

وَيُقَسَّمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ:

لِلْفَارِسِ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَلِلرَّاجِلِ: سَهْمٌ وَاحِدٌ.

وَلَا يُسْهِمُ إِلَّا لِمَنْ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خُمْسُ شَرَائِطِ:

الْإِسْلَامِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْعَقْلِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالذُّكُورِيَّةِ.

فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ: رُضِيَخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهِم.

وَيُقَسَّمُ الْخُمْسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ:

سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ.

وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى؛ وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ.

وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى.

وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ.

وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ.



فَصْلٌ

وَيُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خُمْسٍ :

يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ .
وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْمُقَاتِلَةِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ .



فَصْلٌ

وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجَزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ:

الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ.

وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ.

وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ مِمَّنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ.

وَأَقَلُّ الْجَزْيَةِ: دِينَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ.

وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ الْحَالِ: دِينَارَانِ.

وَمِنَ الْمُوسِرِ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ اسْتِحْبَاباً.

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمُ الصِّيَافَةُ فَضْلاً عَنْ مِقْدَارِ الْجَزْيَةِ.

وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:

أَنْ يُؤَدُّوا الْجَزْيَةَ.

وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ.

وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالْخَيْرِ.

وَأَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَيَعْرِفُونَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ، وَشَدِّ الزَّنَّارِ.

وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ.



كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وَمَا قُدِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ: فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبَّيْهِ.

وَمَا لَمْ يُقَدَّرْ عَلَى ذَكَاتِهِ: فَذَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي الذَّكَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

قَطْعُ الْحُلُقُومِ، وَالْمَرِيءِ، وَالْوَدَجَيْنِ.

وَالْمُجْزِئُ مِنْهَا شَيْئَانِ:

قَطْعُ الْحُلُقُومِ، وَالْمَرِيءِ.

وَيَجُوزُ الْإِصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ - مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ - مُعَلَّمَةٍ، وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ.

وَشَرَائِطُ تَعْلِيمِهَا أَرْبَعَةٌ:

أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتْ: اسْتَرَسَلَتْ.

وَإِذَا زُجِرَتْ: انْزَجَرَتْ.

وَإِذَا قَتَلَتْ: لَمْ تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ.

وَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهَا.

فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ: لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَكَّى.

وَتَجُوزُ الذَّكَاءُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ؛ إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ.

وَتَحِلُّ ذَكَاءُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ.

وَلَا تَحِلُّ ذَكَاءُ مَجُوسِيٍّ، وَلَا وَثَنِيٍّ.

وَذَكَاءُ الْجَنِينِ: بِذَكَاءِ أُمِّهِ؛ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ حَيًّا فَيُذَكَّى.

وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ: فَهُوَ مَيِّتٌ؛ إِلَّا الشُّعُورَ الْمُتَنَعَّ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ
وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِهِ.



فَصْلٌ

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ: فَهُوَ حَلَالٌ؛ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ
بِتَحْرِيمِهِ.

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَحْبَثَتْهُ الْعَرَبُ: فَهُوَ حَرَامٌ؛ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ
بِإِبَاحَتِهِ.

وَيَحْرُمُ مِنَ السَّبَاعِ: مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُو بِهِ.

وَيَحْرُمُ مِنَ الطُّيُورِ: مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ.

وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْمَحْمَصَةِ: أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ
رَمَقَهُ.

وَمَيْتَتَانِ حَلَالَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ.

وَدَمَانِ حَلَالَانِ: الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.



فَصْلٌ

وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ.

وَيُجْزَى فِيهَا: الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنْيُ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

وَتُجْزَى الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ.

وَأَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الصَّحَايَا:

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا.

وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا.

وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا.

وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الْهُزَالِ.

وَيُجْزَى الْخَصِيُّ، وَالْمَكْسُورُ الْقَرْنِ.

وَلَا يُجْزَى الْمَقْطُوعُ الْأُذُنِ وَالذَّنْبِ.

وَوَقْتُ الذَّبْحِ: مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

التَّسْمِيَةُ.

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَاسْتَقْبَالَ الْقِبْلَةَ بِالذَّبِيحَةِ.

وَالْتَّكْبِيرُ.

وَالدُّعَاءُ بِالْقَبُولِ.

وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْدُورَةَ.

وَيَأْكُلُ مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا.

وَلَا يَبِيعُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.

وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ.



فَصْلٌ

وَالْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ؛ وَهِيَ: الذَّيْحَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ.

وَيُذْبِحُ عَنِ الْغُلَامِ: شَاتَانِ.

وَعَنِ الْجَارِيَةِ: شَاةٌ.

وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ.



كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمِي

وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابِّ.

وَالْمُنَاضَلَةُ بِالسَّهَامِ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ مَعْلُومَةً، وَصِفَةُ الْمُنَاضَلَةِ مَعْلُومَةً.

وَيُخْرَجُ الْعَوْضَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ؛ حَتَّى إِذَا سَبَقَ: اسْتَرَدَّهُ.

وَإِنْ سُبِقَ: أَخَذَهُ صَاحِبُهُ.

وَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا: لَمْ يَجْزْ؛ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلَّلًا، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمَ.



كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ

لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِاسْمِ مَنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ.

وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ: فَهُوَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ.

وَلَا شَيْءٌ فِي لَعْنِ الْيَمِينِ.

وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَهُ: لَمْ يَحْنُثْ.

وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَ أَمْرَيْنِ، فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا: لَمْ يَحْنُثْ.

وَكُفَّارَةُ الْيَمِينِ هُوَ مُحَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

عَتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ؛ كُلُّ مِسْكِينٍ: مَدًّا.

أَوْ كِسْوَتُهُمْ: ثَوْبًا ثَوْبًا.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.



فَصْلٌ

وَالنَّذْرُ يَلْزَمُ فِي الْمُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ؛ كَقَوْلِهِ: «إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي؛ فَلِلَّهِ عَلَيَّ: أَنْ أَصَلِّيَ، أَوْ أَصُومَ، أَوْ أَتَصَدَّقَ».

وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ.

وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ؛ كَقَوْلِهِ: «إِنْ قَتَلْتُ فُلَانًا؛ فَلِلَّهِ عَلَيَّ: كَذَا».

وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ؛ كَقَوْلِهِ: «لَا أَكُلُ لَحْمًا، وَلَا أَشْرَبُ لَبَنًا»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.



كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءُ إِلَّا مَنْ اسْتَكْمَلَ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ.

وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ.

وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ وَالْاِخْتِلَافِ.

وَطُرُقِ الْاجْتِهَادِ، وَطَرَفِ مَنْ لِسَانِ الْعَرَبِ.

وَتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا، بَصِيرًا، كَاتِبًا، مُتَّقِظًا.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسْطِ الْبَلَدِ، فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا حَاجِبَ لَهُ دُونَهُ، وَلَا يَعْقُدُ الْقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ.

وَيُسَوَّى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

فِي الْمَجْلِسِ، وَاللَّفْظِ، وَاللَّحْظِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ.

وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاءُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ:

عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَشِدَّةِ الشَّهْوَةِ، وَالْحُزَنِ، وَالْفَرَحِ
الْمُفْرِطِ، وَعِنْدَ الْمَرَضِ، وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، وَعِنْدَ النَّعَاسِ، وَشِدَّةِ الْحَرِّ
وَالْبَرْدِ.

وَلَا يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى.

وَلَا يُحْلِفُهُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي.

وَلَا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً، وَلَا يُفَهِّمُهُ كَلَاماً.

وَلَا يَتَعَنَّتْ بِالشُّهَدَاءِ.

وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

وَلَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ، وَلَا شَهَادَةَ وَالِدٍ لِّوَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٍ لِّوَالِدِهِ.

وَلَا يَقْبَلُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ.



فَصْلٌ

وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ:

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ،
وَالْحِسَابُ.

فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا: لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ: لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ.

وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ: لَزِمَ
الْآخَرَ إِجَابَتَهُ.



فَصْلٌ

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ: سَمِعَهَا الْحَاكِمُ، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا.
 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ.
 فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ: رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي، فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ.
 وَإِذَا تَدَاعَى شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا: فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ.
 وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا: تَحَالَفَا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا.
 وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ: حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ.
 وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرِهِ؛ فَإِنْ كَانَ إِنْبَاتًا: حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ
 وَالْقَطْعِ.
 وَإِنْ كَانَ نَفْيًا: حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.



فَصْلٌ

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ :

الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَدَالَةُ.

وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ :

أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكِبَائِرِ.

غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الصَّغَائِرِ.

سَلِيمَ السَّرِيرَةِ، مَأْمُونًا عِنْدَ الْغَضَبِ، مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةٍ مِثْلِهِ.

وَالْحُقُوقُ ضَرْبَانِ :

حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ.

فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ :

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ؛ وَهُوَ: مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ، وَيَطْلَعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ: شَاهِدَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي؛ وَهُوَ: مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالُ.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ: رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ نِسَوَةٍ؛ وَهُوَ: مَا لَا يَطْلَعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ.

وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا النَّسَاءُ؛ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ:

ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ وَهُوَ: الزَّنا.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ؛ وَهُوَ: مَا سِوَى الزَّنا مِنَ الْحُدُودِ.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ: هَلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:

الْمَوْتُ، وَالنَّسَبُ، وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ، وَالتَّرْجَمَةُ، وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى، وَعَلَى الْمَضْبُوطِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍ لِنَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا.



كِتَابُ الْعِتْقِ

وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ: مَالِكٍ، جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ.

وَيَقَعُ الْعِتْقُ: بِصَرِيحِ الْعِتْقِ، وَالتَّحْرِيرِ، وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ.

فَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ: عَتَقَ جَمِيعَهُ.

وَإِنْ أَعْتَقَ شُرَكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ - وَهُوَ مُوسِرٌ - : سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ،
وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُودِيهِ: عَتَقَ عَلَيْهِ.



فَصْلٌ

وَالْوَلَاءُ: مِنْ حُقُوقِ الْعَتَقِ.

وَحُكْمُهُ: حُكْمُ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَيَنْتَقِلُ عَنِ الْمُعْتَقِ إِلَى الذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ.



فَصْلٌ

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ»، فَهُوَ مُدَبِّرٌ؛ يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثَلَاثِهِ.

وَيَجُوزُ لَهُ: أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ.

وَحُكْمُ الْمُدَبِّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ: كَحُكْمِ الْعَبْدِ الْقَنَّ.



فَصْلٌ

وَالكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ؛ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُونًا مُكْتَسِبًا.
وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَقْلُهُ: نَجْمَانِ.
وَهِيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ: لَازِمَةٌ.
وَمِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ: جَائِزَةٌ.
وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ، وَفَسْخُهَا مَتَى شَاءَ.
وَلِلْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ.
وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ.
وَلَا يَغْتَقُّ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَالِ بَعْدَ الْقَدْرِ الْمَوْضُوعِ عَنْهُ.



فَصْلٌ

وَإِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ، فَوَضَعَتْ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ:

حُرْمَ عَلَيْهِ: بَيْعُهَا، وَرَهْنُهَا، وَهَبْتُهَا.

وَجَازَ لَهُ: التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالِاسْتِخْدَامِ، وَالْوِطْءِ.

وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ: عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدِّيُونِ وَالْوَصَايَا.

وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ: بِمَنْزِلَتِهَا.

وَمَنْ أَصَابَ أَمَةً غَيْرَهُ بِنِكَاحٍ: فَوَلَدَهُ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا.

وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ: فَوَلَدَهُ مِنْهَا حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيَمَتُهُ لِلْسَّيِّدِ.

وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةُ الْمُطْلَقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِالْوِطْءِ فِي النِّكَاحِ.

وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِالْوِطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَأْبُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.



تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ

فَهْرُسُ الْمُؤَصُّوعَاتِ

٥		المُقدِّمة
٧		النُّسخُ الْمُعْتَمَدةُ فِي التَّحْقِيقِ
٩		مُخْتَصَرُ أَبِي شُجَاعِ الْمُسَمَّى غَايَةَ الْإِخْتِصَارِ
١١		مُقدِّمةُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ
١٢		كِتَابُ الطَّهَارَةِ
١٣		فَصْلٌ
١٤		فَصْلٌ
١٥		فَصْلٌ
١٧		فَصْلٌ
١٨		فَصْلٌ
١٩		فَصْلٌ
٢٠		فَصْلٌ
٢١		فَصْلٌ
٢٢		فَصْلٌ
٢٣		فَصْلٌ
٢٥		فَصْلٌ

فَصْلٌ ٢٦

كِتَابُ الصَّلَاةِ ٢٨

فَصْلٌ ٢٩

فَصْلٌ ٣٠

فَصْلٌ ٣١

فَصْلٌ ٣٣

فَصْلٌ ٣٤

فَصْلٌ ٣٥

فَصْلٌ ٣٦

فَصْلٌ ٣٧

فَصْلٌ ٣٨

فَصْلٌ ٣٩

فَصْلٌ ٤٠

فَصْلٌ ٤١

فَصْلٌ ٤٢

فَصْلٌ ٤٣

فَصْلٌ ٤٥

فَصْلٌ ٤٦

٤٧ فَضْلٌ

٤٩ كِتَابُ الزَّكَاةِ

٥١ فَضْلٌ

٥٢ فَضْلٌ

٥٣ فَضْلٌ

٥٤ فَضْلٌ

٥٥ فَضْلٌ

٥٦ فَضْلٌ

٥٧ فَضْلٌ

٥٨ فَضْلٌ

٥٩ فَضْلٌ

٦٠ كِتَابُ الصِّيَامِ

٦٢ فَضْلٌ

٦٣ كِتَابُ الْحَجِّ

٦٤ فَضْلٌ

٦٥ فَضْلٌ

٦٧ كِتَابُ الْبَيْعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

٦٨ فَضْلٌ

٦٩	فَصْلٌ
٧٠	فَصْلٌ
٧١	فَصْلٌ
٧٢	فَصْلٌ
٧٣	فَصْلٌ
٧٤	فَصْلٌ
٧٥	فَصْلٌ
٧٦	فَصْلٌ
٧٧	فَصْلٌ
٧٨	فَصْلٌ
٧٩	فَصْلٌ
٨٠	فَصْلٌ
٨١	فَصْلٌ
٨٢	فَصْلٌ
٨٣	فَصْلٌ
٨٤	فَصْلٌ
٨٥	فَصْلٌ
٨٦	فَصْلٌ

٨٧		فَصْلٌ
٨٨		فَصْلٌ
٨٩		فَصْلٌ
٩٠		فَصْلٌ
٩١		فَصْلٌ
٩٣		فَصْلٌ
٩٤		فَصْلٌ
٩٥		كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا
٩٨		فَصْلٌ
٩٩		كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا
١٠٠		فَصْلٌ
١٠١		فَصْلٌ
١٠٢		فَصْلٌ
١٠٣		فَصْلٌ
١٠٤		فَصْلٌ
١٠٥		فَصْلٌ
١٠٦		فَصْلٌ
١٠٧		فَصْلٌ

فَصْلٌ ١٠٨

فَصْلٌ ١٠٩

فَصْلٌ ١١٠

فَصْلٌ ١١١

فَصْلٌ ١١٢

فَصْلٌ ١١٣

فَصْلٌ ١١٤

فَصْلٌ ١١٥

فَصْلٌ ١١٦

فَصْلٌ ١١٧

كِتَابُ الْجَنَائَاتِ ١١٨

فَصْلٌ ١٢٠

فَصْلٌ ١٢٢

كِتَابُ الْحُدُودِ ١٢٣

فَصْلٌ ١٢٤

فَصْلٌ ١٢٥

فَصْلٌ ١٢٦

فَصْلٌ ١٢٧

فَصْلٌ ١٢٨

فَصْلٌ ١٢٩

فَصْلٌ ١٣٠

فَصْلٌ ١٣١

كِتَابُ الْجِهَادِ ١٣٢

فَصْلٌ ١٣٣

فَصْلٌ ١٣٤

فَصْلٌ ١٣٥

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ١٣٦

فَصْلٌ ١٣٨

فَصْلٌ ١٣٩

فَصْلٌ ١٤١

كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ ١٤٢

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ١٤٣

فَصْلٌ ١٤٤

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ ١٤٥

فَصْلٌ ١٤٧

فَصْلٌ ١٤٨

فَصْلٌ ١٤٩

كِتَابُ الْعِتْقِ ١٥١

فَصْلٌ ١٥٢

فَصْلٌ ١٥٣

فَصْلٌ ١٥٤

فَصْلٌ ١٥٥

فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ ١٥٧



دار الدليقان للنشر والتوزيع

مؤسسة طالب العلم للنشر والتوزيع

+٩٦٦ ٥٠ ٦٠ ٩٠ ٤٤٨





صَدَارَةُ الْمُؤَلَّفَاتِ

التي هي من الإضافة

مُتَوَسِّطَةُ الْعِلْمِ

❖ لُغَةُ الْإِسْتِغَادِ.	❖ الْحَرْثِيَّةُ.	❖ الْأَذْكَرُ وَالْأَذَابُ.	❖ الْمُسْتَوَى الْأَوَّلُ
❖ مُرْتَقَى الْوُصُولِ.	❖ الشَّاطِئِيَّةُ.	❖ مُخْتَصَرُ الْأَذْكَرِ وَالْأَذَابِ.	
❖ نُحْفَةُ الْمُلُوكِ.	❖ الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ.	❖ نَوَاقِصُ الْإِسْلَامِ.	❖ الْمُسْتَوَى ❶ ❷ ثَلَاثَةُ الْأَصُولِ.
❖ بِدَايَةُ الْمُتَبَدِّي.	❖ طَيْبَةُ النَّشْرِ.	❖ الْأَرْبَعُونَ الْقَوَائِدُ.	❖ الثَّانِي ❷ الْقَوَاعِدُ الْأَرْبَعُ.
❖ مُخْتَصَرُ جَلِيلِ.	❖ نَاطِقَةُ الزُّهْرِ.	❖ كِتَابُ التَّوْحِيدِ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ نُحْفَةُ الْأَطْفَالِ.
❖ مُخْتَصَرُ أَبِي شُعَابٍ.	❖ مُقَدِّمَةُ فِي أَصُولِ التَّقْيِيرِ.	❖ شُرُوطُ الصَّلَاةِ.	❖ الثَّالِثُ ❷ شُرُوطُ الصَّلَاةِ.
❖ مِنْهَاجُ الظَّالِمِينَ.	❖ الْبَيَانُ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ.	❖ الْقَدِيمَةُ الْأَجْرُومِيَّةُ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ مَنَظُومَةُ الْبَهْوتِيِّ.
❖ الْعُمْدَةُ فِي الْفِقْهِ.	❖ نُجْبَةُ الْفِكْرِ.	❖ الْعَقِيدَةُ الْوَاسِطِيَّةُ.	❖ الرَّابِعُ ❷ قَصِيدَةُ الْإِلَهِيَّةِ.
❖ الْأَنْجُوزَةُ الْمُنِيَّةُ فِي السِّيَرَةِ.	❖ الْفَيْةُ الْعِرَاقِيَّةُ فِي الْمُصْطَلَحِ.	❖ الرَّجْعِيَّةُ فِي الْفَرَائِضِ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ الْوَرَقَاتُ.
❖ الْفَيْةُ الْعِرَاقِيَّةُ فِي السِّيَرَةِ.	❖ الْفَيْةُ السُّبُوطِيَّةُ فِي الْمُصْطَلَحِ.	❖ الْعَقِيدَةُ الْفَلَحَاوِيَّةُ.	❖ الْخَامِسُ ❷ عُتُونُ الْحَكَمِ.
❖ مُلَحَّةُ الْإِعْرَابِ.	❖ الْعُمْدَةُ فِي الْأَحْكَامِ.	❖ الْفَيْةُ ابْنُ مَالِكٍ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ بُلُغُ الْمَرَامِ.
❖ قَطْرُ الْبَدْيِ وَبَلَّ الصَّدَى.	❖ الْمُحَرَّرُ فِي الْحَدِيثِ.	❖ زَادُ الْمُتَّقِينَ.	❖ السَّادِسُ ❷ زَادُ الْمُتَّقِينَ.
❖ لَامِيَّةُ الْأَعْمَالِ.	❖ كَشْفُ الشُّبُهَاتِ.	❖ الْجَامِعُ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ الْجَامِعُ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ.
❖ مِثْلُ الْعَاثِي وَالْبَيَانِ.	❖ الْقَصِيدَةُ الْحَايِيَّةُ.	❖ أَفْرَادُ الْبَحَارِيِّ.	❖ السَّابِعُ ❷ أَفْرَادُ الْبَحَارِيِّ.
❖ الرَّازِمَةُ فِي عِلْمِ الْعُرُوضِ وَالْقَافِيَةِ.	❖ قَصِيدَةُ فِي فَضْلِ الْأُمُومِينَ عَائِشَةَ ❷.	❖ الْوَلَدُ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ.	❖ الْمُسْتَوَى ❷ الْوَلَدُ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ.

مُؤَلَّفَاتُ الْخَيْرِيِّ

❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.	❖ أَهْضَلُ طَرِيقَةٍ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ.
❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ آدَابِ الْمَسْئِي إِلَى الصَّلَاةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.	❖ التَّخْذِيرُ مِنَ التَّكَلُّفِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
❖ تَحْقِيقُ مَنَحَةِ السُّلُوكِ فِي شَرْحِ نُحْفَةِ الْمُلُوكِ.	❖ صَحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عَنْ بُعْدِ.
❖ تَحْقِيقُ الرُّوضِ الْمُبْعِ لِلْبَهْوتِيِّ.	❖ سِلْسِلَةُ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرُ.
❖ حَذُّ الشَّرْقَةِ - دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ -.	❖ تَحْقِيقُ نُزْهِةِ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُجْبَةِ الْفِكْرِ.
❖ الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ - طَرِيقَةُ عَمَلِيَّةٍ لِكِتَابَتَيْهِمَا -.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ التَّبَصُّرَةِ لِلْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ.
❖ آدَابُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ.	❖ أَحَادِيثُ الدُّجَالِ وَتَوْضِيحُهَا بِالْخَرَائِطِ الْمُعَاَصِرَةِ.
❖ تَحْقِيقُ الْمَكَائِلِ وَالْأَوْرَانِ الشَّرْعِيَّةِ.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
❖ تَحْقِيقُ الْأَطْوَالِ الشَّرْعِيَّةِ.	❖ تَحْقِيقُ رِثَايَةِ الصَّالِحِينَ لِلنَّوَوِيِّ.
❖ فَصَائِلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ.	❖ تَحْقِيقُ الْمُتَنَقِّي فِي الْأَحْكَامِ لِمُحَمَّدِ بْنِ تَيْمِيَّةَ.
❖ الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ، الْحُجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ -.	❖ سِلْسِلَةُ التَّوْحِيدِ التَّعْلِيمِيَّةِ - لَوْ نَوَّعْنَا وَتَعَلَّمْنَا -.
❖ تَحْقِيقُ كِتَابِ: (أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) لِلْوَالِدِ.	❖ تَبْيِيرُ الْوُصُولِ شَرْحُ ثَلَاثَةِ الْأَصُولِ.
❖ تَرْجَمَةُ إِمَامِ الدُّعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ ثَلَاثَةِ الْأَصُولِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
❖ تَرْجَمَةُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ كَشْفِ الشُّبُهَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
❖ تَرْجَمَةُ الْوَالِدِ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ قَاسِمٍ.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
❖ تَحْقِيقُ كِتَابِ: (مَوْصُوعَاتُ صَالِحَةٍ لِلْحُطْبِ) لِلْوَالِدِ.	❖ تَحْقِيقُ شَرْحِ الْوَاسِطِيَّةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
❖ الْحُطْبُ الْمُبْتَدِيَّةُ.	❖ قَوَاعِدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَعَ بَيَانِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَبَيَانِ مَعَانِيهَا.
❖ حُطُوتُ إِلَى السَّعَادَةِ.	❖ تَحْقِيقُ التَّذْمِيرِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ.
❖ طَرِيقَةُ لَتَرْكِ التَّلَاخِينِ.	❖ تَحْقِيقُ الْفِتْنَةِ الْحَمَوِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ.
❖ الْقَاعِدَةُ الْمَدْنِيَّةُ - تَعْلِيمُ الْقِرَاءَةِ لِلْمُبْتَدِئِينَ -.	❖ تَحْقِيقُ كِتَابِ: (آلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلِيَاؤُهُ) لِلْوَالِدِ.
❖ الْقَاعِدَةُ الْمَدْنِيَّةُ - تَعْلِيمُ الْكِتَابَةِ لِلْمُبْتَدِئِينَ -.	❖ السَّحَرُ: خَطَرُهُ - التَّحْصِينُ مِنْهُ - كَيْفِيَّةُ حَلِهِ.